

KLOKKENLUIDERSREGELING

Inhoudsopgave

Algemeen

Artikel 1	Begripsbepaling
Artikel 2	Informatie, advies en ondersteuning voor de melder
Artikel 3	Interne melding
Artikel 4	Behandeling van de interne melding
Artikel 5	De uitvoering van het interne onderzoek
Artikel 6	Standpunt van de werkgever
Artikel 7	Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt werkgever
Artikel 8	Externe melding
Artikel 9	Vertrouwelijkheid
Artikel 10	Bescherming van de melder, de adviseur van de melder en betrokken derden tegen benadeling
Artikel 11	Het tegengaan van benadeling en onderzoek naar benadeling
Artikel 12	Rapportage en evaluatie
Artikel 13	Interne melding onregelmatigheid
Artikel 14	Intrekking regeling en inwerkingtreding regeling

Algemeen

Op grond van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) dienen alle organisaties waar 50 of meer mensen werken een klokkenluidersregeling te hebben op grond waarvan werknemers en externe natuurlijke personen een vermoeden van een misstand kunnen melden. Deze regeling legt uit wat u kunt doen als u denkt dat er sprake is van een misstand. We beschrijven hierin hoe de procedure werkt, maar ook welke rechten en plichten u heeft.

Hieronder volgt een verkort schema waarin de klokkenluidersprocedure wordt weergegeven. Daarna leggen we in het kort de belangrijkste onderdelen van de regeling aan u uit.

Schema klokkenluidersprocedure

Vermoeden van een misstand



Eventueel raadplegen adviseur, externe vertrouwenspersoon, of Huis voor Klokkenluiders



(Anoniem) intern melden bij externe vertrouwenspersoon, General Manager, of Hoofd van dienst



Melding naar directie



Onderzoek



Onderzoeksrapport



Opvolging directie

De externe vertrouwenspersoon is Margriet Maris,
[hetvolstevertrouwen.nl](https://www.hetvolstevertrouwen.nl)
085 – 8880886

Direct extern melden bij een bevoegde autoriteit, zoals (via) het Huis voor Klokkenluiders, kan ook
www.huisvoorklokkenluiders.nl
088-1331000

Als van een onderzoek wordt afgezien, wordt de melder daarover geïnformeerd en is bezwaar mogelijk

Wanneer kunt u een misstand melden?

- Als u vermoedt dat er sprake is van een misstand van maatschappelijk belang of van een inbreuk op het Unierecht door ECT of een medewerker van ECT. Een maatschappelijk belang is aan de orde als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van of een patroon of een structureel karakter of als het ernstig of omvangrijk is. Een persoonlijk conflict op de werkvloer is geen misstand van maatschappelijk belang. Angstcultuur binnen het bedrijf of fraude kunnen dat bijvoorbeeld wel zijn. Een privacyschending zoals een datalek kan een voorbeeld van een inbreuk op het Unierecht zijn;
- Als het vermoeden of de informatie die u heeft gebaseerd is op dingen die u zelf gezien of gehoord heeft of stukken die u in handen heeft. Het mag niet (alleen) gaan om informatie die u “van horen zeggen heeft”, en;
- Als u via uw werk een relatie hebt (gehad) met ECT. Bijvoorbeeld omdat u bij ons werkt(e) of diensten of goederen aan ons levert of omdat u bij ECT hebt gesolliciteerd. In de regeling gebruiken we het begrip ‘werkgever’. Maar ook als u niet in dienst bent (geweest) bij ECT, maar wel een werkrelatie hebt gehad met ECT, kunt u dus melden. Vermoedt u dat er sprake is van een misstand, maar heeft u daarvan geen kennis genomen vanuit een werkgerelateerde context? Dan kunt u geen melding doen.

Heeft u twijfels of wilt u advies?

Twijfelt u of er wel sprake is van een misstand? Of weet u niet zeker of u iets wilt melden of waar u dat moet doen? Dan kunt u informatie en advies inwinnen bij de externe vertrouwenspersoon, Margriet Maris, hetvolstevertrouwen.nl. U kunt voor informatie en advies ook (desgewenst anoniem) terecht bij het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl).

Bij wie kunt u melden?

Als u aan de in deze regeling genoemde eisen voldoet, dan kunt u het vermoeden van een misstand intern melden binnen ECT. Dit mag ook anoniem. In de regeling staat bij welke functionarissen u de melding kunt doen. U mag er ook voor kiezen om een externe melding te doen bij een instantie die daarvoor aangewezen is door de overheid, zoals bijvoorbeeld bij het Huis voor Klokkenluiders. Een overzicht van instanties bij wie u een externe melding kunt doen en een uitleg hoe u een dergelijke externe melding kunt doen, staan in de regeling.

U mag ook eerst intern melden en daarna alsnog een externe melding doen. Bij intern melden kan de misstand het snelst worden aangepakt en kan ECT zo nodig direct maatregelen nemen om de misstand te stoppen.

Wat gebeurt er na de interne melding?

Na de melding ontvangt u binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging. ECT beslist vervolgens of de melding verder onderzocht kan of moet worden. Als de melding alleen gebaseerd is op informatie die u “van horen zeggen heeft”, doet ECT geen onderzoek. Ook als de melding niet over een maatschappelijke misstand of over een inbreuk op het Unierecht gaat, start ECT geen onderzoek.

Als ECT besluit om onderzoek te doen, dan wordt dit uitgevoerd door onafhankelijke en onpartijdige onderzoekers. Tijdens het onderzoek blijft uw identiteit beschermd, tenzij u toestemming geeft om die bekend te maken. Ook de identiteit van de persoon of personen over wie de melding gaat of die daarin als getuigen worden genoemd, blijft geheim. De informatie die u geeft wordt zorgvuldig behandeld.

Nadat het onderzoek is afgerond, informeert ECT u over haar standpunt ten aanzien van de melding en over de stappen die ondernomen zijn of genomen gaan worden. ECT moet dat uiterlijk binnen drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van de melding doen. Doet ECT dat niet op tijd? Dan kunt u een externe melding doen.

Bent u het niet eens met het standpunt van ECT of de stappen die genomen zijn? Dan kunt u dit aangeven. ECT kan dan besluiten een nieuw of aanvullend onderzoek te doen. Blijft ECT bij haar standpunt en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u besluiten om een externe melding te doen. Bijvoorbeeld bij het Huis voor Klokkenluiders. Ook hierover kunt u eerst advies inwinnen als u twijfelt.

Bescherming voor melders, hun adviseurs en andere betrokkenen

Als u een melding doet volgens deze procedure, dan wordt u beschermd tegen benadeling door ECT. Ook uw adviseurs of bijvoorbeeld een familielid dat bij ECT werkt, worden beschermd tegen benadeling. Van benadeling is sprake als ECT vanwege de melding maatregelen neemt die nadelig zijn voor u. Denk hierbij aan ontslag, inhouden van salaris, niet voortzetting van een leverancierscontract of niet in dienst nemen.

Wanneer u denkt dat u benadeeld wordt doordat u de melding heeft gedaan, kunt u ECT of het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl) vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er met u wordt omgegaan. Als het Huis voor Klokkenluiders tot de conclusie komt dat er juridische ondersteuning nodig is, in verband met de melding of omdat mogelijk sprake is van benadeling als gevolg van een melding van een vermoeden van een misstand, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand door een advocaat en/of een mediator via de Raad voor Rechtsbijstand. Er geldt daarbij geen inkomens- en vermogenstoets en er wordt ook geen eigen bijdrage gevraagd.

De bescherming tegen benadeling geldt soms ook als u het vermoeden van een misstand openbaar maakt. Daarmee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat u naar de pers stapt. Maar bij openbaarmaking geldt de bescherming alleen als u aan bepaalde eisen voldoet, namelijk:

1. u heeft voor de openbaarmaking eerst een interne en/of externe melding gedaan; en
2. u heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft. U baseert zich hierbij bijvoorbeeld op de informatie die u van ECT of de instantie waar u de externe melding gedaan hebt, hebt gekregen over de beoordeling of opvolging van de melding; of
3. u hebt redelijke gronden om aan te nemen dat:
 - de misstand een dreigend reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang, of
 - er een risico bestaat op benadeling, of
 - het - als u de misstand zou melden - niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk doeltreffend wordt verholpen.

In deze gevallen is voorafgaande interne of externe melding geen voorwaarde. Wel geldt ook hierbij de voorwaarde dat u redelijke gronden moet hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is.

Geen misstand maar wel sprake van een onregelmatigheid?

Hoewel de Wet bescherming klokkenluiders alleen ziet op misstanden, voorziet de klokkenluidersregeling van ECT ook in de mogelijkheid om intern melding te doen van een (vermoeden van) een onregelmatigheid. Bij een onregelmatigheid gaat het om een onvolkomenheid of ongerechtigheid die (nog) niet zo ernstig is dat daarbij het maatschappelijk belang in het geding is, maar die wel zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarin sprake is van (een vermoeden van) belangenverstrengeling of van het lekken van bedrijfsgevoelige informatie. ECT vindt het belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid hebben van dergelijke onregelmatigheden melding te maken, zodat bijtijds ingegrepen kan worden en voorkomen kan worden dat een onregelmatigheid zich verder ontwikkelt tot een misstand. Wanneer de melding betrekking heeft op een onregelmatigheid, bestaat er geen mogelijkheid om een externe melding te doen.

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor louter persoonlijke (individuele) klachten van melders en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen en de Klachtenregeling toepasselijke regelgeving, die elders zijn opgenomen in het ECT-Regelingenboek.

ECT draagt zorg voor publicatie van de Klokkenluidersregeling op de website van ECT (www.ect.nl) en op de HR-pagina op de Portal, zodat deze voor eenieder toegankelijk is.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. Adviseur: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is;
- b. Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a lid 2 van de Wet bescherming klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl);
- c. Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a lid 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
- d. Betrokken derde:
 - (i) een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of door een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, en
 - (ii) een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
- e. Bevoegde autoriteit: een autoriteit die op grond van de wet is aangewezen voor het ontvangen en behandelen van meldingen van een vermoeden van een misstand;
- f. Directie: degenen die zijn benoemd als lid van de Management Board van de werkgever;
- g. Interne toezichtorgaan: Raad van Commissarissen;
- h. Melder: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;
- i. Melding: melding van een vermoeden van een misstand;

- j. Misstand:
- a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij
 - 1°. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 - 2°. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu, of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.
- k. Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van Europe Container Terminals B.V.;
- l. Onderzoekers: de persoon of personen aan wie de werkgever het onderzoek naar de misstand opdraagt;
- m. Opvolging: optreden van de werkgever of van een bevoegde autoriteit om de juistheid van de gedane beweringen van de melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen;
- n. Richtlijn Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden;
- o. Schending van het Unierecht: een handeling of nalatigheid die
 - a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;
 - of
 - b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van het in de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;
- p. Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de

kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;

q. Vermoeden van een onregelmatigheid:

een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;

r. Externe vertrouwenspersoon:

de door de werkgever benoemde vertrouwenspersoon zijnde Margriet Maris, (hetvolstevertrouwen.nl, 085-8880886);

s. Werkgerelateerde context:

toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling, indien zij dergelijke informatie zouden melden;

t. Werkgever:

Europe Container Terminals B.V.,
ECT Delta Terminal B.V. en Euromax Terminal Rotterdam B.V. (ECT);

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. Een melder kan bij een vermoeden van een misstand:
 - a. een adviseur in vertrouwen raadplegen;
 - b. de externe vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen; en/of
 - c. de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.
2. De adviseur van de melder of een betrokken derde kan bij een vermoeden van een misstand de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.

Artikel 3 Interne melding

1. Een interne melding kan gedaan worden door een persoon die bij de werkgever in dienst is of was. Een interne melding kan ook gedaan worden door een sollicitant en een persoon die niet bij de werkgever in dienst is of was, maar die door zijn werkzaamheden wel met de werkgever in aanraking is gekomen.
2. Het heeft de voorkeur dat de melder zijn melding intern doet. Maar de melder kan op grond van artikel 8 van deze regeling ook direct een melding doen van een vermoeden van een misstand bij een bevoegde autoriteit of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
3. Een melder met een vermoeden van een misstand kan daarvan melding doen bij de volgende functionarissen:
 - a. de externe vertrouwenspersoon;
 - b. een General Manager of een Hoofd van dienst (dit zijn ECT-medewerkers die direct rapporteren aan de Directie).
4. Indien de melder een redelijk vermoeden heeft dat een lid (of leden) van de Directie bij de vermoede misstand is (of zijn) betrokken, kan de melder melding doen bij het interne toezichtorgaan. In dat geval dient in deze regeling voor “de Directie” verder “het interne toezichtorgaan” te worden gelezen.
5. De melder kan op de volgende wijze een melding doen:
 - a. schriftelijk;
 - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
6. Een mondelinge melding wordt geregistreerd door:
 - a. Het maken van een gespreksopname in een duurzame en opvraagbare vorm. Hiervoor is voorafgaande instemming van de melder vereist;
 - of
 - b. Een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, waarbij de melder de gelegenheid krijgt om deze weergave te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.
7. **Indien de melder zijn melding anoniem wil doen, kan een anonieme melding worden gedaan bij de externe vertrouwenspersoon.** De externe vertrouwenspersoon maakt in dat geval, voor zover mogelijk, afspraken met de melder over de wijze waarop de melder benaderd wil worden gedurende het vervolg van de meldprocedure.
8. Indien blijkt dat een anonieme melding niet volledig onderzocht kan worden als gevolg van het feit dat de melder anoniem wenst te blijven, dient de melder de keuze te maken om ofwel dit gevolg te aanvaarden en af te zien van het meewerken aan een verder onderzoek van de

melding, teneinde de eigen anonimiteit te beschermen, dan wel zijn of haar identiteit of gegevens die herleidbaar zijn naar zijn of haar identiteit alsnog bekend te maken, teneinde het onderzoek te kunnen laten vervolgen.

9. De externe vertrouwenspersoon brengt minimaal één keer per jaar schriftelijk verslag uit aan de Directie alsmede aan de Ondernemingsraad over het aantal ontvangen anonieme meldingen en de aard van deze meldingen.
10. De functionaris, als bedoeld in lid 3 stuurt de melding in overleg met de melder door naar de Directie (t.a.v. de Chief Human Resources & Services Officer).
11. De Directie stuurt de melder binnen zeven dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging van de melding. De ontvangstbevestiging bevat minimaal een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.

Artikel 4 Behandeling van de interne melding

1. De Directie registreert een melding van een vermoeden van een misstand bij de ontvangst ervan in een daarvoor ingericht register. Als de gemelde misstand betrekking heeft op een schending van het Unierecht, dan vermeldt de Directie dat.
2. De gegevens van de melding in het register worden vernietigd als zij niet langer noodzakelijk zijn. Zolang een onderzoek naar een melding loopt of nadien een melding bij een bevoegde autoriteit is gedaan of een klacht- of gerechtelijke procedure loopt, blijven de gegevens van een melding in een registratie in ieder geval behouden.
3. De Directie stelt direct na de melding een onderzoek in naar de vermoede misstand, tenzij:
 - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden; of
 - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
4. De Directie draagt het onderzoek op aan onderzoekers, de onderzoekscommissie, die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Deze commissie kan bestaan uit interne medewerkers, externe deskundigen of een combinatie daarvan. De Directie informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit doet zij direct nadat het onderzoek is ingesteld.
5. Als de Directie besluit geen onderzoek in te stellen, informeert zij de melder schriftelijk binnen twee weken na de melding. Daarbij geeft zij aan waarom geen onderzoek wordt ingesteld.
6. De Directie beoordeelt of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit van de melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Als de Directie de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit op de hoogte stelt, stuurt zij de melder hiervan een afschrift, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor wordt geschaad.
7. De Directie informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor wordt geschaad.

Artikel 5 De uitvoering van het interne onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers zorgen voor een verslag, en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt het vastgestelde verslag.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers zorgen voor een verslag en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de persoon die gehoord is. De persoon die gehoord is ontvangt het vastgestelde verslag.

3. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van de werkgever alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Melders mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op met daarin hun bevindingen en oordeel weergegeven. Het rapport bevat in ieder geval, voor zover het onderzoek zich daartoe uitstrekt: een analyse van de misstand, de vaststelling van de (vermoede) oorzaken van de misstand en de omvang van zijn gevolgen, en aanbevelingen aan de Directie als daartoe aanleiding bestaat. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid daar schriftelijk opmerkingen bij te maken binnen een termijn van vier weken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De melder is tot geheimhouding van het concept rapport verplicht.
6. De onderzoekers kunnen het rapport aanpassen naar aanleiding van de opmerkingen van de melder. Als de opmerkingen niet leiden tot aanpassing, geven de onderzoekers de redenen daarvoor aan de melder aan.
7. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de Directie en de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 6 Standpunt van de Directie

1. In het geval dat de Directie een onderzoek instelt, informeert de Directie de melder binnen acht weken na ontvangst van de melding schriftelijk over haar standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand en tot welke opvolging de melding en eventueel het interne onderzoek hebben geleid. Indien de Directie de conclusies en/of aanbevelingen die zijn opgenomen in het in artikel 5 van deze regeling genoemde onderzoeksrapport niet of niet volledig heeft overgenomen, motiveert zij dit schriftelijk.
2. Als duidelijk is dat de Directie het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan geven, informeert de Directie de melder daar uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding schriftelijk over. Daarnaast geeft de Directie feedback over de stappen die al zijn gezet en de procedure die de melder kan verwachten. De totale termijn voor afronding van het onderzoek bedraagt niet meer dan drie maanden na ontvangst van de melding.
3. Na afronding van het interne onderzoek beoordeelt de Directie of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit van de melding, van het onderzoeksrapport en/of van het standpunt van de Directie op de hoogte moet worden gebracht. Als de Directie de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit op de hoogte stelt, stuurt zij de melder hiervan een afschrift.
4. De Directie informeert de personen op wie de melding betrekking heeft op dezelfde manier als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor wordt geschaad.

Artikel 7 Hoar en wederhoar ten aanzien van het onderzoeksrapport en het standpunt van de Directie

1. De Directie stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de Directie te reageren.
2. Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de Directie onderbouwd aangeeft dat:
 - a. het vermoeden van een misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht; of
 - b. in het onderzoeksrapport of het standpunt van de Directie sprake is van wezenlijke onjuistheden,

reageert de Directie hierop en stelt zij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Voor dit

nieuwe of aanvullende onderzoek gelden dezelfde regels als voor het eerste onderzoek.

3. Als de Directie de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit op de hoogte brengt of heeft gebracht over het onderzoeksrapport en/of haar standpunt ten aanzien van de melding, stuurt zij ook de reactie van de melder als bedoeld in lid 1 en 2 aan deze instantie toe. De melder ontvangt hiervan een kopie.

Artikel 8 Externe melding

1. De melder is niet verplicht om een melding van een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Hij kan daarvan ook direct een externe melding doen. Verder kan de melder ook kiezen voor een externe melding als hij:
 - a. het niet eens is met het standpunt van de Directie of van oordeel is dat de melding ten onrechte terzijde is gelegd of onvoldoende onderzocht is; of
 - b. niet binnen drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van zijn melding een standpunt heeft ontvangen over zijn interne melding.
2. Externe meldingen kunnen gedaan worden bij een bevoegde autoriteit. Bevoegde autoriteiten zijn in elk geval:
 - a. het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl);
 - b. de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (www.acm.nl);
 - c. de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.afm.nl);
 - d. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl);
 - e. De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) (www.dnb.nl);
 - f. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) (www.igj.nl);
 - g. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (www.nza.nl);
 - h. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) (www.autoriteitnvs.nl);
 - i. bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en
 - j. bestuursorganen, of onderdelen daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de gebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn.

Op de websites van de bevoegde autoriteiten staat de procedure voor het doen van een externe melding.

3. De melder kan op de volgende wijze een melding doen:
 - a. schriftelijk;
 - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - c. op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
4. Een mondelinge melding wordt geregistreerd door:
 - a. Het maken van een gespreksopname in een duurzame en opvraagbare vorm. Hiervoor is voorafgaande instemming van de melder vereist;of
 - b. Een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, waarbij de melder de gelegenheid krijgt om deze weergave te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.
5. Indien nodig kan de melder bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders informatie inwinnen over het doen van een externe melding en de keuze voor de bevoegde autoriteit.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

1. Voor iedereen die betrokken is bij de melding van of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand geldt een geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht geldt voor gegevens waarvan de betrokkenen weten dat het vertrouwelijke gegevens zijn of waarvan zij redelijkerwijs moeten vermoeden dat die gegevens vertrouwelijk zijn. De geheimhoudingsplicht geldt niet als mededeling verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Vertrouwelijk zijn in elk geval:

- a. gegevens over de identiteit van de melder;
 - b. gegevens van degene over wie de melding wordt gedaan of met wie die persoon in verband wordt gebracht;
 - c. gegevens van in de melding genoemde derden;
 - d. alle informatie die tot de hiervoor onder a, b en c genoemde gegevens herleidbaar is; en
 - e. bedrijfsgeheimen in de zin van artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
2. De Directie zorgt ervoor dat de informatie over de melding en het onderzoek zodanig wordt bewaard, dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor de personen die bij de behandeling van de melding en het onderzoek betrokken zijn.
 3. De identiteit van de melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder.
 4. Als de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de functionaris bij wie de melder zijn melding gedaan heeft of aan de adviseur van de melder. Deze persoon stuurt deze correspondentie direct door aan de melder.
 5. Als bekendmaking van de identiteit van de melder verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure, dan wordt de melder daarvan vooraf in kennis gesteld met schriftelijke opgaaf van redenen. Behalve als dit het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
 6. De identiteit van de adviseur van de melder en van betrokken derden is ook vertrouwelijk. Deze wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de adviseur en de betrokken derden.

Artikel 10 Bescherming van de melder, de adviseur van de melder en betrokken derden tegen benadeling

1. De werkgever zorgt ervoor dat de melder bij zijn werk op geen enkele wijze nadelige gevolgen ondervindt van de melding.
2. De melder mag tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld, onder de voorwaarde dat hij bij de melding redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.
3. De melder mag tijdens en na openbaarmaking van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld, onder de voorwaarde dat:
 - a. hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist is;

en

- b. hij voorafgaand aan de openbaarmaking een interne en externe melding heeft gedaan of direct een externe melding heeft gedaan als bedoeld in deze regeling, en hij op basis van de informatie die hij heeft gekregen over de beoordeling en/of opvolging van de melding redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft;
- of, als (nog) geen melding is gedaan:
- c. hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
 - i. de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of
 - ii. een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit of een andere bevoegde instantie; of
 - iii. het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.
4. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het nemen van een voor de melder nadelige maatregel, zoals:
 - a. ontslag of schorsing;
 - b. een boete zoals bedoeld in artikel 7:650 BW;
 - c. demotie;
 - d. het onthouden van bevordering;
 - e. een negatieve beoordeling;
 - f. een schriftelijke berisping;
 - g. overplaatsing naar een andere vestiging;
 - h. discriminatie;
 - i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
 - j. smaad of laster;
 - k. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, en
 - l. intrekking van een vergunning.
 5. Onder benadeling wordt ook verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.
 6. Als de werkgever na het doen van een melding een voor de melder nadelige maatregel neemt, wordt vermoed dat de benadeling het gevolg is van de melding dan wel openbaarmaking. De werkgever motiveert schriftelijk waarom hij deze maatregel nodig acht. Ook legt hij uit waarom deze maatregel geen verband houdt met de melding.
 7. De werkgever spreekt personen die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing, een disciplinaire maatregel of een sanctie opleggen overeenkomstig het binnen ECT vastgestelde sanctiebeleid.
 8. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt ook voor de adviseur van de melder en voor een betrokken derde, alsmede voor degene bij wie een misstand kan worden gemeld zoals genoemd in artikel 3 lid 3 van deze regeling en degene die opvolging kan geven aan een melding zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 van deze regeling.

Artikel 11 Het tegengaan van benadeling en onderzoek naar benadeling

1. De functionaris bij wie de melder zijn melding gedaan heeft, bespreekt samen met de melder welke risico's op benadeling aanwezig zijn. Ook bespreekt deze functionaris op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de melder kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling.
2. Als de melder vindt dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling, kan hij:
 - a. dat bespreken met de functionaris bij wie hij zijn melding gedaan heeft. De functionaris en de melder bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De functionaris maakt een verslag van deze bespreking en stuurt dit, na goedkeuring door de melder, naar de werkgever; en/of
 - b. de werkgever verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er met hem wordt omgegaan; en/of

- c. hierover advies inwinnen bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders; en/of
 - d. een bejegeningsonderzoek aanvragen bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
- 3. De afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders beoordeelt of rechtsbijstand en/of mediation noodzakelijk is en kan een verwijzingsbrief geven voor kosteloze rechtsbijstand van een advocaat of mediator. Er geldt daarbij geen inkomens- en vermogenstoets en er wordt ook geen eigen bijdrage gevraagd. De juridische bijstand wordt kosteloos verleend en geldt ook voor bemiddeling via mediation. Voorwaarde hierbij is dat de aanvraag verloopt via de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl). De rechtsbijstand en mediation kunnen worden ingeschakeld in alle fases van het geschil.
- 4. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt ook voor een potentiële melder met een vermoeden van een misstand, de adviseur van de melder en voor een betrokken derde.

Artikel 12 Rapportage en evaluatie

- 1. De werkgever stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - a. informatie over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de Directie;
 - c. algemene informatie over eventuele ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder; en
 - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding, een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de Directie.
- 2. De werkgever stuurt de rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad.

Artikel 13 Interne melding (vermoeden van) onregelmatigheid

Voor het melden van een (vermoeden van een) onregelmatigheid is de in deze regeling opgenomen procedure in geval van een interne melding van overeenkomstige toepassing, zoals opgenomen in de artikelen 3 t/m 7, artikel 9, artikel 10 (m.u.v. lid 3), artikel 11 lid 1, lid 2 sub a en b, en lid 4.

Artikel 14 Valse melding

Als een melder kwaadwillig, frauduleus, met een bijbedoeling of voor persoonlijk gewin een valse melding doet, behoudt de werkgever zich het recht voor om te weigeren een onderzoek in te stellen of een onderzoek stop te zetten en passende maatregelen te nemen tegen de melder om eventuele kosten, verliezen of schade als gevolg van de valse melding te verhalen. De melder kan ook te maken krijgen met disciplinaire maatregelen.

Artikel 15 Bewaartermijn persoonsgegevens

In het algemeen geldt een bewaartermijn tot en met twee maanden na afronding van een onderzoek, tenzij er sprake is van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure, waardoor gegevens langer moeten worden bewaard. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van deze regeling.

Artikel 16 Intrekking regeling en inwerkingtreding regeling

De Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid wordt ingetrokken. De Klokkenluidersregeling treedt in werking op 4 december 2025.